



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/308/2023, 3/309/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

התובעת
נציגות הבית המשותף על ידי:
קרויטורו דב נחל יגור 7/2, מודיעין-מכבים-רעות

נגד			
הנתבעים	1	שפיגל אלברט נחל יגור 7/4, מודיעין-מכבים-רעות	
	2	שפיגל אסתר נחל יגור 7/4, מודיעין-מכבים-רעות	
התובעים שכנגד	1	שפיגל אלברט נחל יגור 7/4, מודיעין-מכבים-רעות	בתיק: 3/309/2023
	2	שפיגל אסתר נחל יגור 7/4, מודיעין-מכבים-רעות	
נגד			
הנתבעים שכנגד	1	קרויטורו דב נחל יגור 7/2, מודיעין-מכבים-רעות	
	2	פרץ-קרויטורו אסתי נחל יגור 7/2, מודיעין-מכבים-רעות	

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא בתביעות הדדיות שהגישו בעלי דירות בבית המשותף. התביעה העיקרית עניינה בדרישת התובעים להחזר הוצאות שהוציאו בגין תיקון צינור מי גשמים השייך לרכוש המשותף, מן הנתבעים שהם בעלי דירה בבית המשותף. התביעה שכנגד עניינה בפיצויים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/308/2023, 3/309/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בגין נזקי רטיבות שנגרמו, כך לטענת התובעים שכנגד, בעקבות שיפוץ שבוצע בדירת הנתבעים שכנגד.

א. עיקרי העובדות והשתלשלות ההליך:

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב נחל יגור 7 מודיעין-מכבים-רעות המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5684 חלקה 27 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב מ-4 דירות בלבד. התובעים והנתבעים שכנגד הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 2 בבית המשותף והנתבעים והתובעים שכנגד הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 3.
2. למען שלמות התמונה יצוין כי בתחילה התביעה והתביעה שכנגד הוגשו לבית משפט השלום ברמלה והועברה למותב זה במסגרת החלטת הרשמת הבכירה נעמה טלמן-בולטין מיום 5.7.23. יצוין שכיון שהתביעות הועברו אלי מבימ"ש השלום ומכח הכלל "לא יעבירו עוד" קנה מותב זה סמכות לדון בתביעה שכנגד הגם שמדובר בתביעה נזיקית גרידא.
3. יצוין כי כל ניסיונותיי להביא את הצדדים להסכמה בתיק זה לא צלחו ולפיכך לא נותר אלא ליתן הכרעתי.

ב. טענות הצדדים:

תביעה עיקרית

4. בכתב התביעה נטען כי ליקויים בצנרת הניקוז המשותפת גרמו לחדירת מים לדירות המצויות בקומה התחתונה, למחסנים השייכים לתובעים וכן לגרם המדרגות המשותף ולפיכך היה צורך לתקנה. לשיטת התובעים, הוזמנו מומחים שונים אשר קבעו כי תוואי צינור הניקוז סתום וכי יש להתקין צינור חדש ולבצע ניקוי יסודי של צנרת הניקוז. התובעים נשאו בעצמם בעלות תיקון צנרת הניקוז של הבית המשותף בסך 9,126 ש"ח. צוין כי כל בעלי הדירות שילמו את חלקם לתובעים ואילו רק הנתבעים סרבו לשאת בעלויות. עוד טענו התובעים כי זו לא הפעם הראשונה שנפתח הליך כנגד הנתבעים בעניין תשלומים בגין תיקונים שנדרשים לרכוש המשותף וכי בעבר הוגשה תביעה של בעלי הדירות בבית המשותף כנגד הנתבעים בתיק 15-10-5902 אשר הסתיים בכך שהנתבעים חויבו לשאת בעלות התיקון. התובעים דרשו לחייב את הנתבעים בחלקם בעלות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/308/2023, 3/309/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התיקון בסך 2,280 ש"ח.

5. בכתב ההגנה צוין כי הבית המשותף מושא התביעה הינו קומפלקס המורכב מ-4 דירות ללא נציגות חוקית. עוד נטען כי התובעים מינו עצמם לנציגות על אף שלא נבחרו כדין. בנוסף נטען כי דרישת התשלום בגין תיקוני הצנרת שבוצעה היא לשם כספי מגבית להשלמת מימון השיפוץ שהתובעים ביצעו בדירתם. כן צוין כי התביעה דן אינה הניסיון הראשון של התובעים לגבות כספים מן השכנים בגין "בור הניקוז". עוד צוין כי לפני כעשרים שנה התובעים סתמו את חור הניקוז במרפסת דירתם כך שהמרפסת אינה מתנקזת דרך צנרת הניקוז המשותפת. בנוסף טענו התובעים כי באף אחד משלושת השיפוצים שביצעו התובעים בדירתם, הם לא טרחו לטפל באופן יסודי בבור הניקוז שלטענתם לקוי.

תביעה שכנגד

6. בכתב התביעה שכנגד נטען כי התובעים שכנגד ביצעו מספר פעמים שיפוצים נרחבים בדירתם אשר גרמו לסדקים הן בגג המשותף והן במעטפת החיצונית של הבית המשותף. עוד נטען כי שיפוץ שבוצע על ידי התובעים שכנגד בדירתם במאי 2022 גרם להחמרה של הסדקים שגרמו לליקויים בצנרת האמבטיה בדירת התובעים שכנגד, מה שהוביל לרטיבות בקירות דירתם. כמו כן לטענתם לאור השיפוץ נדרשו התובעים שכנגד להחליף את הצינורות ברצפת האמבטיה בדירתם. לפיכך דרשו התובעים שכנגד לחייב את התובעים שכנגד בפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לדירתם בעקבות השיפוץ הנטען.

7. בכתב ההגנה שכנגד נטען כי נערכו שיפוצים בדירת התובעים שכנגד בשנים 2012, 2015 ו-2022, אך כל אחד מהם נמשך לא יותר משלושה חודשים. לשיטת התובעים שכנגד, בשיפוץ האחרון שנעשה בדירתם הם הקפידו על שמירת הבית המשותף לרבות ניקיון חדר המדרגות המשותף בסיום כל יום עבודה. עוד נטען כי התובעים שכנגד ביצעו במהלך השיפוץ האחרון עבודות איטום בכדי למנוע את בעיית הרטיבות בדירתם. כן נטען כי התובעים שכנגד לא צירפו לכתב תביעתם חוות דעת המוכיחה כי הנזק שנגרם לדירתם הוא כתוצאה מהשיפוצים שביצעו התובעים שכנגד בדירתם. צוין כי התובעים שכנגד הלינו לראשונה לעניין זה בכתב התביעה שכנגד וזו הייתה הפעם הראשונה שהתובעים שכנגד נחשפו לתלונה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/308/2023, 3/309/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. דיון והכרעה:

8. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שעיינתי במלוא החומר המונח לפניי בתיק זה ושקלתי את טענות הצדדים, סבורני כי דין התביעה העיקרית להתקבל ואילו דין התביעה שכנגד להידחות. להלן יפורטו טעמי.

תביעה עיקרית

9. אפתח בכך שאמנם התביעה הוגשה על ידי בני הזוג קרויטורו באופן אישי, יחד עם זאת אני מכירה בהם כנציגות הבית המשותף זאת בהתאם לאמירתו של מר קרויטורו במעמד הדיון מיום 3.4.24 לפיה: "אין לנו התנגדות לשנות את התביעה לנציגות. אנחנו הנציגות, זה נכון, למרות שאין וועד בית מוגדר. אנחנו לא מנהלים וועד בית. לא משלמים ולא גובים כל חודש, רק כשקורה משהו" (פרוטוקול הדיון מיום 3.4.24 (להלן: "פרוטוקול").

10. לאור האמור אני מורה על תיקון התביעה כך שבמקום בני הזוג קרויטורו כתובעים תבוא נציגות הבית המשותף על ידי מר קרויטורו.

11. חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף בבית משותף מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), הקובע כי:

"58. (א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/308/2023, 3/309/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. המונח "אחזקה תקינה" פורש בפסיקת בתי המשפט בהרחבה, בשים לב לתנאי המקום והזמן (ראו לעניין זה: ע"א (י-ם) 4329/03 עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21, ירושלים (פורסם בנבו, 23.3.04)).

13. שוכנעתי כי צנרת מי הגשמים שעלות תיקונה נדרש בתביעה העיקרית היא רכוש משותף השייך לכלל בעלי הדירות בבית המשותף. טענת הנתבעים לפיה התנתקו מצנרת זו אינה מעלה ואינה מורידה. זאת כיון שמבחן השימוש וההנאה אינו רלבנטי ועל כל בעלי הדירות לשאת בהוצאות אחזקת הצנרת המהווה רכוש משותף וכך נקבע לא אחת בפסיקה ראו למשל ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2876/00 נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבני משה (נבו 30.12.2002)

"הפסיקה קבעה זה לא מכבר כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה וניהול של הרכוש המשותף אינו נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה אותה מפיק בעל דירה מדירתו (ראה לענין זה ע"א 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ מד(1) 498; ע"ש (ירושלים) 49/96. לוי השקעות ובנין נ' היעוץ המשפטי לממשלה; ע"א 385/87 דליה אזור נ' נציגות הבית המשותף; וע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' מרכוס ואח' פ"ד מא(2) 561".

14. לסיכום דין התביעה העיקרית להתקבל. הנתבעים ישיבו לנציגות סך של 2,280 ש"ח בגין חלקם בעלות תיקון צנרת הניקוז.

תביעה שכנגד

15. לאחר שעיינתי, ושבתי ועיינתי בחומר המונח בפניי הגעתי לכלל מסקנה כי התובעים שכנגד לא קשרו בין הרטיבות בדירתם לבין השיפוץ שערכו הנתבעים שכנגד. התובעים שכנגד לא הביאו כל ראיה לשם הוכחת תביעתם. טענת התובעים שכנגד עליה התבססה תביעתם נטענה בעלמא ללא ביסוס ולא מצאתי כי יש בה ממש. לאור האמור אני דוחה את התביעה שכנגד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/308/2023, 3/309/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. סוף דבר:

16. אשר על כן אני מורה על קבלת התביעה העיקרית ועל דחיית התביעה שכנגד.
17. אני מורה לנתבעים לשלם לתובעים את חלקם בעלות תיקון הצנרת המשותפת בסך 2,280 ש"ח.
18. אני מורה על חיוב הנתבעים בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך 500 ש"ח.
19. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום 29.05.2024, כ"א אייר תשפ"ד, בהעדר הצדדים.


ציפי קוהן-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין